



DOCUMENT OFFICIEL

SYSTÈME NOVA

RÈGLEMENTS & APPLICATION NORMATIVE

Version officielle consolidée - Projet Nova

Document de consolidation réglementaire et opérationnelle.

Texte préparatoire destiné à encadrer les règlements, directives, formulaires, procédures, guides administratifs et mécanismes d'application du Système Nova.

Ce document doit être lu avec la Constitution, les normes fondamentales, les lois organiques, les lois administratives et les lois ordinaires du Système Nova.

AVIS DE CONSOLIDATION

Le présent document constitue une version consolidée des règlements et mécanismes d'application normative du Système Nova.

Il ne crée pas une norme supérieure à la Constitution, aux normes fondamentales ni aux lois. Il précise comment les autorités publiques doivent appliquer les normes sans les déformer.

Les règlements, directives, guides, formulaires, politiques internes et procédures administratives doivent respecter la hiérarchie normative du Système Nova et ne peuvent jamais servir à contourner une protection supérieure.

Le principe directeur est simple : un règlement doit faciliter l'application claire de la loi, non créer un pouvoir autonome, opaque ou contraire au mandat démocratique.

TABLE DE REPÉRAGE GÉNÉRALE

Partie	Objet	Articles
I	Portée, hiérarchie et fonction des règlements	R-1 à R-10
II	Adoption, publication et entrée en vigueur	R-11 à R-20
III	Formulaires, directives et procédures administratives	R-21 à R-30
IV	Contrôle réglementaire et anti-contournement	R-31 à R-40
V	Services publics et application opérationnelle	R-41 à R-50
VI	Numérique, données et automatisation réglementaire	R-51 à R-60
VII	Règlements économiques, fiscaux et contractuels	R-61 à R-70
VIII	Régions, municipalités et adaptation territoriale	R-71 à R-80
IX	Révision, abrogation et simplification réglementaire	R-81 à R-90
X	Concordance, responsabilité et clause finale	R-91 à R-100

PARTIE I - PORTÉE, HIÉRARCHIE ET FONCTION DES RÈGLEMENTS

Article R-1 - Objet du règlement

Le règlement sert à appliquer une loi, préciser une procédure, organiser un service ou encadrer une opération administrative. Il ne doit pas remplacer la loi ni ajouter des obligations qui n'ont pas de base légale claire.

Article R-2 - Hiérarchie normative

Tout règlement doit respecter la Constitution, les normes fondamentales, les lois organiques, les lois administratives et les lois ordinaires. Une norme inférieure contraire à une norme supérieure doit être corrigée.

Article R-3 - Application fidèle

L'autorité réglementaire doit appliquer l'intention de la loi avec fidélité. Elle ne peut pas transformer une règle simple en obstacle administratif ou détourner l'objectif voté.

Article R-4 - Clarté obligatoire

Les règlements doivent être rédigés de façon claire, structurée et accessible. Le citoyen doit pouvoir comprendre ses obligations et recours sans dépendre d'une interprétation opaque.

Article R-5 - Portée limitée

Un règlement doit limiter sa portée à ce qui est nécessaire pour appliquer la loi. Les pouvoirs discrétionnaires doivent être bornés.

Article R-6 - Proportionnalité

Les exigences réglementaires doivent être proportionnées au risque ou à l'objectif public poursuivi. Les charges inutiles doivent être évitées.

Article R-7 - Compatibilité avec les droits

Aucun règlement ne peut porter atteinte aux droits fondamentaux, à la liberté de conscience, à la vie privée, au vote, au français ou aux garanties démocratiques sans base légale claire et contrôle approprié.

Article R-8 - Traçabilité

Toute décision réglementaire importante doit pouvoir être retracée : autorité responsable, base légale, justification, impacts, date d'entrée en vigueur et mécanisme de révision.

Article R-9 - Version citoyenne

Les règlements qui touchent directement les citoyens ou entreprises doivent être accompagnés d'une explication citoyenne lorsque leur complexité le justifie.

Article R-10 - Responsabilité

L'autorité qui adopte, applique ou maintient un règlement doit rendre compte de ses effets, délais, coûts et résultats.

PARTIE II - ADOPTION, PUBLICATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Article R-11 - Base légale

Aucun règlement ne peut être adopté sans base légale identifiable. Cette base doit être indiquée dans le dossier réglementaire.

Article R-12 - Dossier réglementaire

Tout règlement important doit être accompagné d'un dossier indiquant l'objectif, les coûts, les impacts, les consultations, les alternatives examinées et les mesures de contrôle.

Article R-13 - Publication préalable

Sauf urgence justifiée, un projet de règlement important doit être publié avant son adoption afin de permettre commentaires, corrections et examen public.

Article R-14 - Consultation ciblée

Les personnes, régions, municipalités, entreprises, services publics ou groupes directement touchés doivent pouvoir transmettre leurs observations lorsque l'impact est significatif.

Article R-15 - Entrée en vigueur

L'entrée en vigueur doit laisser un délai raisonnable d'adaptation, sauf urgence réelle, risque grave ou nécessité de protection immédiate.

Article R-16 - Urgence réglementaire

Un règlement adopté en urgence doit contenir une justification publiée, une durée limitée et une obligation de révision rapide.

Article R-17 - Publication officielle

Les règlements en vigueur doivent être publiés dans un registre officiel, accessible, à jour et consultable gratuitement.

Article R-18 - Historique des modifications

Le registre réglementaire doit conserver l'historique des versions, modifications, abrogations et dates d'application.

Article R-19 - Avis aux citoyens

Lorsqu'un règlement impose une nouvelle obligation importante, les citoyens ou entreprises concernés doivent être informés de manière claire.

Article R-20 - Entrée en vigueur conditionnelle

Certains règlements peuvent prévoir une entrée en vigueur progressive lorsque l'administration, les citoyens ou les entreprises ont besoin d'une transition.

PARTIE III - FORMULAIRES, DIRECTIVES ET PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Article R-21 - Formulaires publics

Les formulaires doivent être simples, nécessaires et proportionnés. Aucune information ne doit être demandée sans utilité claire.

Article R-22 - Langage clair

Les formulaires, guides et directives destinés au public doivent utiliser un langage clair et expliquer les conséquences d'une demande.

Article R-23 - Preuves exigées

Les documents exigés doivent être limités à ce qui est nécessaire. L'administration ne doit pas multiplier les preuves lorsque l'information est déjà disponible dans l'État.

Article R-24 - Délais administratifs

Les procédures doivent prévoir des délais de traitement raisonnables et mesurables. Les délais doivent être publiés dans les services importants.

Article R-25 - Recours et révision

Toute procédure touchant un droit, un service essentiel, une sanction ou une prestation doit indiquer clairement les recours disponibles.

Article R-26 - Directives internes

Les directives internes ne peuvent pas modifier les droits des citoyens en secret. Lorsqu'elles influencent les décisions publiques, elles doivent être accessibles, sauf exception justifiée.

Article R-27 - Guichet humain

Les procédures numériques doivent prévoir un accès humain raisonnable pour les citoyens vulnérables, les cas complexes ou les décisions importantes.

Article R-28 - Preuve de réception

L'administration doit fournir une preuve de dépôt, réception ou transmission pour les demandes importantes.

Article R-29 - Réduction des doublons

Les procédures doivent être révisées pour réduire les demandes répétées, les formulaires redondants et les échanges inutiles entre bureaux.

Article R-30 - Responsable identifiable

Chaque procédure importante doit indiquer l'autorité responsable du traitement et de la correction en cas de problème.

PARTIE IV - CONTRÔLE RÉGLEMENTAIRE ET ANTI-CONTOURNEMENT

Article R-31 - Contrôle de conformité

Tout règlement important doit être examiné selon sa conformité à la hiérarchie normative, aux droits, aux finances publiques, au français, au vote et à la transparence.

Article R-32 - Interdiction du contournement

Aucun règlement, formulaire, directive, guide ou procédure ne peut servir à contourner une loi, une norme fondamentale ou une garantie constitutionnelle.

Article R-33 - Pouvoir réglementaire limité

Un ministre, organisme ou fonctionnaire ne peut pas créer par règlement un pouvoir que la loi ne lui donne pas.

Article R-34 - Charge administrative excessive

Un règlement imposant une charge excessive doit être corrigé, simplifié ou abrogé si l'objectif peut être atteint autrement.

Article R-35 - Examen des effets réels

Les effets réels d'un règlement doivent être examinés : délais, coûts, refus, plaintes, impacts régionaux, impacts sur PME et services essentiels.

Article R-36 - Clause de révision

Les règlements importants doivent inclure ou prévoir un mécanisme de révision périodique.

Article R-37 - Plainte réglementaire

Les citoyens, entreprises, municipalités ou organismes doivent pouvoir signaler un règlement ou une procédure excessive, contradictoire ou abusive.

Article R-38 - Publication des corrections

Les corrections réglementaires importantes doivent être publiées avec explication de la modification et de son motif.

Article R-39 - Contrôle des sanctions

Les sanctions réglementaires doivent être proportionnées, graduées lorsque possible et accompagnées de recours.

Article R-40 - Protection du peuple

En cas de doute sérieux, l'interprétation réglementaire doit privilégier la protection du citoyen contre l'arbitraire administratif.

PARTIE V - SERVICES PUBLICS ET APPLICATION OPÉRATIONNELLE

Article R-41 - Règlements de service

Les règlements de service public doivent préciser les conditions d'accès, délais, responsables, recours et exceptions applicables.

Article R-42 - Services essentiels

Les règlements touchant les services essentiels doivent protéger la continuité, la sécurité, la capacité minimale, la cybersécurité et l'accès humain.

Article R-43 - Indicateurs de service

Les règlements opérationnels doivent prévoir des indicateurs lorsque le service est critique : délais, ruptures, files d'attente, erreurs et plaintes.

Article R-44 - Priorité au service direct

Les procédures internes ne doivent pas détourner excessivement les ressources du service direct aux citoyens.

Article R-45 - Accessibilité régionale

Les règles d'application doivent tenir compte des distances, ressources et réalités régionales.

Article R-46 - Protection des personnes vulnérables

Les règlements de service doivent prévoir des adaptations raisonnables pour les personnes vulnérables ou en difficulté d'accès.

Article R-47 - Continuité administrative

Les services critiques doivent avoir des règles de relève en cas de panne numérique, crise, grève, sinistre ou rupture d'approvisionnement.

Article R-48 - Coordination ministérielle

Lorsque plusieurs autorités participent à un service, les règlements doivent désigner les responsabilités afin d'éviter le renvoi entre bureaux.

Article R-49 - Information publique

Les règles de service doivent être accessibles au public et mises à jour.

Article R-50 - Correction des blocages

Les blocages récurrents détectés dans un service doivent déclencher une révision de la procédure.

PARTIE VI - NUMÉRIQUE, DONNÉES ET AUTOMATISATION RÉGLEMENTAIRE

Article R-51 - Numérique au service du citoyen

Les outils numériques doivent simplifier l'accès aux services sans exclure les citoyens qui ne peuvent pas les utiliser.

Article R-52 - Collecte minimale

Les règlements numériques doivent limiter la collecte de données à ce qui est nécessaire, proportionné et autorisé.

Article R-53 - Journalisation des accès

Les systèmes publics contenant des données sensibles doivent enregistrer les accès afin de détecter les abus.

Article R-54 - Décision automatisée

Une décision automatisée ayant un effet important sur un citoyen doit être explicable, contestable et révisable par une personne humaine.

Article R-55 - Interdiction du score social

Aucun règlement ne peut créer un système de classement social généralisé des citoyens.

Article R-56 - Identité numérique

L'identité numérique doit être encadrée, limitée à des usages justifiés et accompagnée d'alternatives lorsque des droits ou services essentiels sont en jeu.

Article R-57 - Cybersécurité

Les règlements touchant les systèmes critiques doivent inclure des exigences de cybersécurité, sauvegarde, continuité et notification des incidents.

Article R-58 - Interopérabilité

Les systèmes numériques publics doivent favoriser l'interopérabilité, la portabilité et la réduction des dépendances excessives à un fournisseur.

Article R-59 - Audit algorithmique

Les systèmes d'intelligence artificielle utilisés par l'État doivent pouvoir faire l'objet d'audits de biais, sécurité, performance et conformité.

Article R-60 - Accès aux données personnelles

Le citoyen doit pouvoir connaître, corriger et contester l'usage de ses données selon les règles prévues.

PARTIE VII - RÈGLEMENTS ÉCONOMIQUES, FISCAUX ET CONTRACTUELS

Article R-61 - Prévisibilité économique

Les règlements économiques doivent être prévisibles, proportionnés et publiés avec un délai d'adaptation raisonnable.

Article R-62 - PME et paperasse

Les impacts réglementaires sur les PME doivent être évalués afin d'éviter une charge qui favorise uniquement les grandes structures.

Article R-63 - Contrats publics

Les règlements contractuels doivent protéger la concurrence, l'intégrité, la transparence, la traçabilité et l'accès équitable aux marchés publics.

Article R-64 - Dépenses et remboursements

Les règles de dépenses publiques doivent interdire les dépenses de prestige injustifiées, les remboursements abusifs et les avantages opaques.

Article R-65 - Frais publics

Tout frais, tarif ou contribution imposé par règlement doit être justifié, publié et compatible avec le principe de protection des contribuables.

Article R-66 - Effet sur le coût de la vie

Les règlements ayant un effet sur les prix, loyers, services ou biens essentiels doivent être accompagnés d'une analyse d'impact.

Article R-67 - Refus des contre-tarifs automatiques

Les mesures réglementaires commerciales ne doivent pas imposer des coûts aux citoyens sans analyse rigoureuse et justification publique.

Article R-68 - Subventions

Les règlements liés aux subventions doivent prévoir critères, publication, suivi, résultats et mécanisme de récupération en cas d'abus.

Article R-69 - Concurrence loyale

Les règlements ne doivent pas créer des privilèges économiques injustifiés ou des barrières d'entrée inutiles.

Article R-70 - Révision des normes économiques

Les normes économiques doivent être révisées périodiquement pour réduire les obstacles inutiles à la production et à l'innovation.

PARTIE VIII - RÉGIONS, MUNICIPALITÉS ET ADAPTATION TERRITORIALE

Article R-71 - Adaptation régionale

Les règlements doivent tenir compte des réalités territoriales, distances, ressources, infrastructures et capacités administratives locales.

Article R-72 - Municipalités

Les règlements touchant les municipalités doivent préciser les obligations, coûts, délais et marges d'adaptation locale.

Article R-73 - Logement et permis

Les règlements liés au logement doivent viser la clarté, la réduction des délais inutiles, la protection contre les abus et l'augmentation de l'offre.

Article R-74 - Infrastructures

Les règles d'application des projets d'infrastructure doivent favoriser la maintenance, la transparence des coûts et la prévention des dépassements.

Article R-75 - Territoire agricole

Les règlements doivent protéger les terres agricoles, la sécurité alimentaire et l'aménagement responsable du territoire.

Article R-76 - Ressources naturelles

Les règlements liés aux ressources doivent assurer transformation locale, responsabilité environnementale, retombées régionales et transparence.

Article R-77 - Transport régional

Les règles de transport doivent tenir compte de la dépendance réelle des régions aux routes, ports, aviation régionale, rail et transport collectif adapté.

Article R-78 - Langue française

Les règlements territoriaux et municipaux doivent respecter le français comme langue commune de l'administration publique.

Article R-79 - Consultation locale

Les règlements ayant un impact territorial significatif doivent prévoir une consultation locale proportionnée.

Article R-80 - Équité territoriale

L'application réglementaire ne doit pas favoriser systématiquement les grands centres au détriment des régions.

PARTIE IX - RÉVISION, ABROGATION ET SIMPLIFICATION RÉGLEMENTAIRE

Article R-81 - Inventaire réglementaire

L'État doit maintenir un inventaire des règlements, directives et procédures applicables.

Article R-82 - Révision périodique

Les règlements doivent être révisés périodiquement afin d'identifier les normes inutiles, contradictoires, dépassées ou coûteuses.

Article R-83 - Abrogation

Un règlement inutile, obsolète ou contraire à une norme supérieure doit être abrogé ou remplacé.

Article R-84 - Simplification

La simplification réglementaire doit viser la réduction réelle des délais, formulaires, preuves, doublons et obligations inutiles.

Article R-85 - Test citoyen

Un règlement ou formulaire important doit être testé du point de vue d'un citoyen ou d'une PME afin d'identifier les obstacles pratiques.

Article R-86 - Clause de caducité

Certains règlements temporaires ou expérimentaux doivent comporter une date de fin ou une obligation de renouvellement motivé.

Article R-87 - Projets pilotes

Les projets pilotes réglementaires doivent être limités, évalués et corrigés avant généralisation.

Article R-88 - Rapport de simplification

Un rapport de simplification réglementaire doit être publié périodiquement.

Article R-89 - Protection contre la recréation

Une obligation abrogée ne doit pas être recréée par directive interne sans base légale et justification.

Article R-90 - Culture administrative

La simplification doit devenir une obligation permanente de l'administration, non une opération temporaire de communication.

PARTIE X - CONCORDANCE, RESPONSABILITÉ ET CLAUSE FINALE

Article R-91 - Table de concordance

Les règlements importants doivent être rattachés à leur base légale dans une table de concordance.

Article R-92 - Responsabilité de l'autorité réglementaire

L'autorité qui adopte un règlement doit assumer les effets prévisibles et corriger les erreurs constatées.

Article R-93 - Traçabilité des décisions

Les décisions réglementaires importantes doivent être conservées dans un dossier accessible aux autorités de contrôle.

Article R-94 - Contrôle parlementaire

Les règlements à fort impact doivent pouvoir être examinés par une instance parlementaire ou indépendante selon leur portée.

Article R-95 - Contrôle citoyen

Les citoyens doivent pouvoir signaler une application réglementaire abusive, excessive, opaque ou contraire à la loi.

Article R-96 - Compatibilité avec la souveraineté populaire

Aucun règlement ne peut diminuer l'indépendance du vote, le contrôle citoyen, les référendums ou les mécanismes démocratiques prévus.

Article R-97 - Compatibilité financière

Les règlements créant des coûts publics importants doivent être accompagnés d'une justification financière.

Article R-98 - Compatibilité linguistique

Les règlements doivent respecter le français comme langue commune, administrative et civique du Québec.

Article R-99 - Protection contre l'État administratif autonome

Le pouvoir réglementaire ne doit pas créer un État administratif autonome échappant au peuple, au gouvernement responsable, au Parlement ou aux mécanismes de contrôle.

Article R-100 - Clause finale

Le présent document constitue le cadre réglementaire consolidé du Système Nova. Il doit être appliqué comme instrument de clarté, de contrôle, de simplification, de transparence et de protection contre le contournement normatif.

TABLE DE CONCORDANCE RÉGLEMENTAIRE

Bloc	Articles	Fonction	Contrôle principal
Hiérarchie	R-1 à R-10	Définir la fonction des règlements	Constitution et lois supérieures
Adoption	R-11 à R-20	Encadrer publication et entrée en vigueur	Dossier réglementaire
Procédures	R-21 à R-30	Limiter formulaires et directives	Langage clair et recours
Anti-contournement	R-31 à R-40	Empêcher les abus réglementaires	Contrôle de conformité
Services publics	R-41 à R-50	Organiser l'application des services	Indicateurs et continuité
Numérique	R-51 à R-60	Protéger données et décisions automatisées	Audit et accès humain
Économie	R-61 à R-70	Limiter charges et privilèges	Analyse d'impact
Territoire	R-71 à R-80	Adapter aux régions	Consultation locale
Simplification	R-81 à R-90	Réviser et abroger l'inutile	Inventaire et rapport
Responsabilité	R-91 à R-100	Assurer concordance et contrôle	Traçabilité et plaintes

CLAUSE FINALE DE PROTECTION

Les règlements du Système Nova doivent rester des instruments d'application et non des instruments de contournement.

Ils doivent servir la clarté, la simplicité, la transparence, la continuité des services, la protection des droits, la responsabilité des décideurs et le contrôle citoyen.

Aucune administration ne peut utiliser une directive, un formulaire, une procédure ou une plateforme numérique pour imposer ce qu'une loi ne permet pas.

Le présent document complète la Constitution, les normes fondamentales, les lois organiques, les lois administratives et les lois ordinaires du Système Nova.